

צה:

עין משפט נר מצוה

המוצא תפילין פרק עשירי עירובין

מסורת הש"ס

(א) [מתוך הסוגיא בראש
שאלו כאלו פסקא], (ב) שבת
פ. ק. א. (ג) [נ"ל למחש],
(ד) בס"א נוסף: מפתח,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה תוך ג' וכו'
כמי שהנחה דמיא ואמרי
(ב) למטה מג' גמי לא:
(ג) תוס' ד"ה אי דלית ביה
ד' וכו' אפילו בבליים:

גליון הש"ס

גמ' ליהושע דלמא נפיל.
צ"ב דף נג ע"ב מוס' ד"ה
ואפילו:

הגהות הגר"א

[א] אי דלית ב' ארבעה
אפילו כנגד חלוני כי
[מיטות שנחמם מוקפות].

מוסף רש"י

תוך שלשה לרבנן צריך
הבחה. לרבנן דפליגי עליה
דרי"ז מורק מרה"י לרה"י
והה"ר בחמטע דלית להו
קלוטע כמי שהנחה, לא
אפילו תוך ג' מודו, אלא
אפילו תוך ג' גמי נמי צריך
שנות, ואם עבר רה"י
כולה פטור, ופקא מינה
נמי לזרז ד' אמות וכשנא
לזרז והגיע לתוך ג' מוכר
שגגתו עד שלא נח פטור,
בדמיתין צמחני (שבת
קכ). עד שיהא תחילתו
וטופו שגגה, ולא אמרין
עד שלא מוכר הי' ליה מונח
(שם ק). ולא מייחזי עד
שגגתו על גבי משהו מקום
כל שהיה, ולא צעין מקום
ד' האילו ובתוך ג' הוא,
מ"מ הנחה כל דהוא צעין
(שם ט).

למטה משלשה. הגיע ראש הספר לשלשה סמוך לקרקע ארבע
סמיכתא הוא והרי הוא כמונח: אלא הא דאמר רבא. צ"ב הזורק
צמח' שבת (דף ק. פ): סוד שלשה לרבנן. דפליגי עליה דרי"ז בקלוטע
כמי שהנחה (א) ואמרי דהזורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות
הרבים למטה מעשרה לא אמרין

הואיל ונקלטת דיו"ד תחתונים שהן
רה"ר הרי היא כמי שהנחה לחיבו
אפי' זרק למטה משלשה לא מייחזי
אם עד שלא הגיע לארץ נשרף או
צלעו כלל אלא אם כן נח על גבי
משהו ואפילו לא היו מקום ארבעה
היה הנחה ולמעלה משלשה אם נח
פטור ואפי' לר"ע דאי מקום ארבעה
הוא כרמלית הוא ואי לית ביה
ארבעה מקום פטור הוא: **נימא**
כסנאי אמרה לשמעיה. דהא תנא
קמא אפילו כי לא נח נמי גזר למטה
מג' משום דילמא זמנין דלין אגדו
צידו ולרבא כי אין אגדו צידו נמי כי
האי גוונא דלא נח לא מייחזי אם
קלטו והחזירו קודם שנת:
מתני' וזו שלפני החלון. בולט
מן הכותל גובה' ורחב ד': **והטעם**
עליו. צני עליה דרה"י הוא:
גב' דמפיק להיכן. להיכן בולט:
דמפיק לרה"י. לחצר: **כלים הנשברים**.
כלי חרס וחכוכית שאם נפלו יצדו
דליכא למימרא דילמא אזיל וימית להו:
קערות וכוסות וקיתוניות. כולם כלים
הנשברים הם דסתמייהו דחרס:
משמשם ככל הכותל. אם היו מוטל
לארץ אלא הכותל על פני כולו
משמשם ככל הזיז: **עד עשרה**
הסחוסים. כלומר כל מקום שהוא
צין סמוך לחלון מיד צין מופלג
הימנו הרבה ונצמד שלא יהא בתוך
עשרה תחתונים שברשות הרבים:
למטה הימנו. למעלה מעשרה:
משמשם כו. בתחתון ע"פ כל הכותל
אם מונח לאורכו אלא הכותל: **האי**
ויו. עליון היכי דמי: **אי דלית ביה**
ארבעה מקום פטור הוא ואפילו
כנגד חלונו לא נשתמש. רבי דמקום
פטור הוא ומותר לכתב עליו דקדו"ל
[פ]. מקום שאין צו ארבעה מותר לצני
רה"ר ולצני רה"י לכתב עליו מיהו
שמשם דמיר לא משתרי ביה דלא
חזי לתשמישתא ושכיחי כלים למיפל
לרה"ר ואע"ג דאוקמינן ככלים
הנשברים הני מילי דלית ביה ד'
דלא שכיחי למיפל כולי האי אלא
הכא דרובא נפלי מחזי כמאן דשדי
להדיא לרשות הרבים: **חורי חלון**

הוא. כלומר זיזת החלון והרחבתו הוא. ולשון חורי דנקט משום
דגבי שבת שייך למימר חורי רשות הרבים כרשות הרבים וכן חורי
רה"י כרה"י דמי כגון כותל הסמוכה לרה"ר ויש זה חורין פתוחין
לרה"ר למטה מיו"ד הוי רה"ר: **מתני'** **עומד אדם ברה"י**.
בצית או על הגג ושומה ונוטל חפץ ברה"ר כאן ומניחו כאן:
וצלנד שלא יוליאנו מארבע אמותיו. ממקום שהיה מונח צו ואשמועי'
מתניתין דלא גזרינן שמא יכניסנו אכלו: **וישפין ברה"ר**. דמפיק
מרה"ר לרה"ר: **משפילנן רוקו צפיו**. משנתעגל ונאסף ללאת: **לא**
יפלג ארבע אמות עד גזיר. דציון דלמטה דקאי קאי משפילי הוא:
גב' משני ליה רב דו'. גזירה שמא יכניסנו אכלו: **ועבדס כר"מ**.
דליהו הוא דגזר שמא יציא אכלו דלקמן בפירקין [דף קא]. לא יעמוד
ברשות היחיד ויפתח ברשות הרבים שיטול מפתח ברשות הרבים
ויפתח צו פתח הסמוך לרשות הרבים שמא יכניסו אכלו במקום שהוא:

מדפיסא

הוא. כלומר זיזת החלון והרחבתו הוא. ולשון חורי דנקט משום
דגבי שבת שייך למימר חורי רשות הרבים כרשות הרבים וכן חורי
רה"י כרה"י דמי כגון כותל הסמוכה לרה"ר ויש זה חורין פתוחין
לרה"ר למטה מיו"ד הוי רה"ר: **מתני'** **עומד אדם ברה"י**.
בצית או על הגג ושומה ונוטל חפץ ברה"ר כאן ומניחו כאן:
וצלנד שלא יוליאנו מארבע אמותיו. ממקום שהיה מונח צו ואשמועי'
מתניתין דלא גזרינן שמא יכניסנו אכלו: **וישפין ברה"ר**. דמפיק
מרה"ר לרה"ר: **משפילנן רוקו צפיו**. משנתעגל ונאסף ללאת: **לא**
יפלג ארבע אמות עד גזיר. דציון דלמטה דקאי קאי משפילי הוא:
גב' משני ליה רב דו'. גזירה שמא יכניסנו אכלו: **ועבדס כר"מ**.
דליהו הוא דגזר שמא יציא אכלו דלקמן בפירקין [דף קא]. לא יעמוד
ברשות היחיד ויפתח ברשות הרבים שיטול מפתח ברשות הרבים
ויפתח צו פתח הסמוך לרשות הרבים שמא יכניסו אכלו במקום שהוא:

נימא כתנאי אמרה לשמעיה. אע"ג דלא ניחא הכא לאוקמי
מילתא דרבא צפולגמא דתנאי דמתני' מ"מ ע"כ אשכחן
צרייתא דפליגא עליה צמסכת שבת צ"ב הזורק (דף טז). גבי הזורק
מרה"י לרה"י ורה"ר צמלמטע דקתני צצרייתא תוך ג' ד"ה חייב אי
נמי יש לחלק דהכא שבת החפץ
למעלה מג' למטה לתוך ג' הוא
דצני רבא הנחה על גבי משהו אכל
התם איירי שהיה החפץ תוך ג'
משלל מתחת ידו להכי חשיב כמונח
דלא מודה רבא דהמעביר בתוך
שלשה דכמונח צקרקע דמי כדמוכח
בפרק המוציא י"ן (שם דף פ). והא
דלא חשיבין מתנגלגל כמונח צסוף
הזורק (שם דף ק). התם איירי
כשהיתה תחילת זריקה למעלה מג':
אלא בזה רבי יהודה היא.
תימה דשבת בפרק הזורק
(דף טז): צני למימר דסבר ר'
יהודה קלוטע כמו שהנחה גבי הזורק
מרה"י לרה"ר ועבר ד' אמות ברה"ר
ולמסקנא דהתם ניחא דמוקי לה
כגון דלמר דנפקא לרה"ר תנוח
דמסתבר טפי למימר התם קלוטע
כמו שהנחה כיון שהיה דעתו ורלונו
שנתנו שם אכל הכא דלין רלונו
שיפול שם הספר אין לנו לומר שהיא
כמונח אכל למא' דס"ה התם מעיקרא
דמייחזי שמים וצאומר כל מקום
שמרעה שם תנוח קשה ויש לחלק
דהתם אינו מקפיד עד המפץ אנה
שינוח אכל הכא מקפיד ומרלונו היה
חפץ שלא היה שם מונח אכל לרבה
קשיא דלפי' צאומר כל מקום שמרעה
תנוח צני רבא הנחה על גבי משהו
דמקפיד אפילו נח על גבי משהו לא
מייחזי דלא נעשית משבתו ואריך
לומר דלמא' דס"ד התם מעיקרא
לית לה דרבא ועוד יש לומר כדפרישית
לעיל דהתם כשחמילת וזיקמו תוך
שלשה: **יחזיש דירבא נפיל**
ואתי לאתי. ואי דמפיק לכרמלית
או לחצר שאינה מעורבת לרבא דלית
ליה לקמן (טז). גזירה לגזירה פשיטא
דשרי דלא אינטריך למיתני ולאצני
דגזר אסור כמו צמפיק לרה"ר ועוד
נראה מדמשי אצני לעולם דמפיק
לרה"ר משמע דצמפיק לכרמלית או
לחצר שאינה מעורבת שרי אפילו
כלים שאינן נשברים ואע"ג דלקמן
גזר אצני גזירה לגזירה יש לחלק כמו
שפירשתי לעיל ובפרק כ"ז משתתפין
(לעיל דף פד). גבי אנשי חצר ואנשי
עלייה ששכחו ולא עירצו דקתני וזו

היוצא מן הכותל צערה דעליה הוי לעלייה אפילו הניח שם
כלים שאינם נשברים: **ובשבת** **בב' הכותל** **עד עשרה**
תחתונים. פי' צקוטסרם אם היו מוטל לארצו על פני כל
הכותל משתמש ככל היו וקשה לר"י דהיינו סיפא דקתני אם יש
זו למטה הימנו משתמש צו ומפרש ר"י דצחורין שצכותל קאמר
דמשתמש ולשון משתמש ככל הכותל משמע נמי כן:
אי דלית (א) **איה ארבע אפי'** כנגד חלונו נמי לא ישתמש. משמע
מפירוש הקונט' דברבא ד' משתמש ככלים הנשברים אכל שאין
רחב לא ישתמש אפי' כלים הנשברים דהוי כאליו שדי להו להדיא
וקשה לר"י דציון דלפילו ברבא ד' לא ישתמש ככלים הנשברים
א"כ אפילו רחב מאה אמה נמי דלענין שבת חשיב רחב ד' כרחב
אלף ונראה לר"י דברבא ד' שרי ליתן אפילו כלים שאינן נשברים
ומתני' ברבא כל שהוא והא דלא מוקי לה ברבא ד' וכל כלים משום
דקסם וזו אינו רחב ד' וכו' פריך הש"ס אי דלית ביה ארבעה אפילו
כנגד חלונו לא ישתמש ה"מ למיפך אפי' בשלמטה הימנו לא ישתמש והא דלא משני ליה דכלים הנשברים איירי היינו משום דלא מיתוקמא
בהכי ע"כ מדלא שרי בשאר הכותל אלא כנגד חלונו בלבד: **תחתון** **דאית ביה ד'**. ק"ק דמעליין שמעינן ליה דשרינן כנגד חלונו
משום דחלון משלימתו ל' ויש לומר דאינטריך לאשמועינן בתחתון אף על גב דלא ניחא תשמישתא דהא איכא עליון דמפסיק:
הוא

ב א מ"י פ"ג מה' שבת
הלכה טו:
בא ב מ"י פ"ג מה' שבת
הלכה טו:
לחון סה טו"ש"ע א"ח סי'
שג סעף ב:
בב ג מ"י שם הל' ז וסג
שם טו"ש"ע א"ח סי'
שג סעף ב:
בב ד מ"י שם וטור ש"ע
שם סעף ג:
כד ה מ"י שם הל' ז
וטו"ש"ע שם סעף
ב:
כד ו מ"י פ"ג מה' שבת
הלכה א סג
שם טו"ש"ע א"ח סי' ע
סעף א:
כז ו טו"ש"ע שם סעף ב:
כז ח טו"ש"ע שם סעף ג:

רבינו הגאון

אבל בכותל שאינו משופע
אפילו למטה מן טפוחים
גוללו אצלו דברי ר'
יהודה שר' יהודה אומר
אפילו אינו מסולק מן
הארץ אלא מלוא החוט
גוללו אצלו ובעיני הנחה
על גבי משהו. וכן אמר
רבא תוך ג' לרבנן צריך
הנחה על גבי משהו.
מתני' וזו שלפני החלון
כר. אוקימנא בזו היצא
לרשות הרבים ונטילין
ממנו. דהא למפלגא מ'
הוא וכרשות היחיד דמי.
ירושלמי א"ר יוחנן וזין
ותכתיב שגבוחי' ר' ירחבין
ד' מותרין לכאן ולכאן
ובלבד שלא יחליף. ומאי
נותנין עליו דקתני כלים
שבורין. דאי נפלו לרשות
הרבים לא חיישינן וילמא
מעיל להו לרשות היחיד.
תיא נמי הכי וזו היצא
וכי'. ועד אין בין זו לזו
י' אין משתמש בזו אלא
כנגד חלונו. ופרשה אבי
כגון דאית ביה בזו ד'
טפוחים שנעשה רשות
(הרבים) [היחיד]. ועליון
דלית ביה ד' טפוחים
וחלונו משלימתו ל', כנגד
החלון שרי ליה
לאישתמשו (דחורין)
[דחורין] של חלון יניחו.
אבל יתרון רחב היוז
דנפיק למעדיף על רחוב
החלון. (שכנגד החלון
בלבד מותר אבל המעדיף)
הבאי גיסא ובהאי גיסא
אסירי. הא דתנן עומד
אדם ברשות היחיד
ומטלטל ברשות היחיד,
עומד אדם ברשות היחיד
ומטלטל ברשות הרבים.
אוקימנא לרבנן ודלא כר'
מאירי. דתנן לא יעמוד
אדם ברשות הרבים וכו'.